

# 형사소송법 5 지선다 핵심문제

수사 · 공소 · 공판 · 상소 · 단원별

※ 공개된 형사소송법 조문에 근거해 구성한 학습용 문항입니다. 최신 법령을 확인하세요.

## 【 제 1 편 총칙·소송주체 】 (4 문항)

### 01. 형사소송법상 토지관할의 기준이 아닌 것은?

- ① 범죄지
- ② 피고인의 주소
- ③ 피고인의 거소
- ④ 피고인의 현재지
- ⑤ 피해자의 주소

### 02. 법관의 제척사유에 해당하지 않는 것은?

- ① 법관이 피해자인 때
- ② 법관이 피고인의 친족이거나 친족이었던 때
- ③ 법관이 사건에 관하여 증인·감정인이 된 때
- ④ 법관이 사건의 전심재판에 관여한 때
- ⑤ 법관이 피고인과 같은 학교 출신인 때

### 03. 법원이 직권으로 반드시 국선변호인을 선정해야 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 피고인이 구속된 때
- ② 피고인이 미성년자인 때
- ③ 피고인이 70 세 이상인 때
- ④ 피고인이 듣거나 말하는 데 장애가 있는 때
- ⑤ 피고인이 벌금형에 해당하는 경미한 사건으로 기소된 때

### 04. 변호인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 피의자·피고인은 변호인을 선임할 수 있다
- ② 변호인은 원칙적으로 변호사 중에서 선임한다
- ③ 피고인의 법정대리인·배우자·직계친족·형제자매도 변호인을 선임할 수 있다
- ④ 구속된 피고인은 변호인과 접견·교통할 수 있다
- ⑤ 변호인은 1 인만 선임할 수 있다

## 【 제 2 편 수사 - 고소·고발 】 (4 문항)

### 05. 친고죄의 고소기간으로 옳은 것은?

- ① 즉시
- ② 범인을 알게 된 날부터 3 개월
- ③ 범인을 알게 된 날부터 6 개월
- ④ 범인을 알게 된 날부터 1 년
- ⑤ 제한 없음

### 06. 고소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고소는 서면 또는 구술로 할 수 있다
- ② 고소는 대리인에 의해서도 할 수 있다
- ③ 고소는 제 1 심 판결선고 전까지 취소할 수 있다
- ④ 고소를 취소한 자는 다시 고소할 수 있다

- ⑤ 친고죄 공범 1인에 대한 고소취소는 다른 공범에게도 효력이 있다

**07. 친고죄에서 공범 중 1인에 대한 고소·고소취소가 다른 공범에게도 효력이 미친다는 원칙은?**

- ① 고소불가분(주관적 불가분)
- ② 검찰항고전치주의
- ③ 기소독점주의
- ④ 기소편의주의
- ⑤ 불고불리원칙

**08. 다음 중 수사의 단서로 보기 어려운 것은?**

- ① 고소
- ② 고발
- ③ 자수
- ④ 현행범인의 발견
- ⑤ 판결의 확정

**【 제 2 편 수사 - 체포·구속 】 (6 문항)**

---

**09. 사법경찰관의 피의자 구속기간으로 옳은 것은?**

- ① 7 일
- ② 10 일
- ③ 15 일
- ④ 20 일
- ⑤ 30 일

**10. 검사의 피의자 구속기간 연장에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 연장할 수 없다
- ② 1 차에 한하여 10 일 이내 연장할 수 있다
- ③ 2 차에 걸쳐 각 10 일 연장할 수 있다
- ④ 제한 없이 연장할 수 있다
- ⑤ 판사 허가 없이 연장한다

**11. 긴급체포한 피의자를 구속하려면 체포한 때부터 몇 시간 이내에 구속영장을 청구해야 하는가?**

- ① 24 시간
- ② 36 시간
- ③ 48 시간
- ④ 72 시간
- ⑤ 즉시

**12. 긴급체포의 요건이 아닌 것은?**

- ① 사형·무기 또는 장기 3 년 이상의 죄를 범했다고 의심할 상당한 이유
- ② 증거를 인멸할 염려
- ③ 도망하거나 도망할 염려
- ④ 체포영장을 받을 시간적 여유가 없을 것
- ⑤ 피해자의 처벌 의사가 있을 것

**13. 현행범인 체포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 현행범인은 누구든지 영장 없이 체포할 수 있다
- ② 범죄 실행 중이거나 실행 직후인 자가 현행범인이다
- ③ 사인이 체포한 때에는 즉시 수사기관에 인도해야 한다

- ④ 경미사건은 주거가 분명하면 현행범 체포가 제한된다
- ⑤ 체포 후 영장 없이 무기한 구금할 수 있다

**14. 체포·구속적부심사에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 체포·구속된 피의자는 법원에 적부심사를 청구할 수 있다
- ② 피고인이 청구한다
- ③ 검사가 청구한다
- ④ 적부심은 항소심 절차이다
- ⑤ 적부심사는 청구할 수 없다

**【 제 2 편 수사 - 압수·수색 】 (2 문항)**

---

**15. 영장 없이 압수·수색이 허용되는 경우가 아닌 것은?**

- ① 체포·구속 현장에서의 압수·수색
- ② 범죄장소에서의 긴급 압수·수색
- ③ 임의제출물의 압수
- ④ 유류물의 압수
- ⑤ 단순 여죄 수사를 위한 별건 압수

**16. 압수·수색영장 집행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 영장은 처분을 받는 자에게 제시해야 한다
- ② 야간집행은 영장에 기재가 없으면 제한된다
- ③ 여성의 신체수색에는 성년 여성의 참여가 필요하다
- ④ 압수 후 압수목록을 교부한다
- ⑤ 영장 없이 언제든지 타인의 주거를 수색할 수 있다

**【 제 3 편 공소제기·공소시효 】 (5 문항)**

---

**17. 공소시효 기간으로 옳지 않은 것은?**

- ① 사형에 해당하는 범죄: 25 년
- ② 무기징역·금고: 15 년
- ③ 장기 10 년 이상 징역·금고: 10 년
- ④ 장기 10 년 미만 징역·금고: 7 년
- ⑤ 장기 5 년 미만 징역·금고: 1 년

**18. 공소가 제기된 범죄는 판결 확정 없이 공소제기 시부터 몇 년이 지나면 시효가 완성된 것으로 간주하는가?**

- ① 15 년
- ② 20 년
- ③ 25 년
- ④ 30 년
- ⑤ 완성되지 않는다

**19. 공소제기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 공소는 검사가 제기한다(기소독점주의)
- ② 검사는 재량으로 불기소할 수 있다(기소편의주의)
- ③ 공소장에 피고인·죄명·공소사실·적용법조를 기재한다
- ④ 예단을 줄 수 있는 서류를 첨부하지 않는다(공소장일본주의)
- ⑤ 법원이 직권으로 공소를 제기할 수 있다

**20. 검사의 불기소처분에 불복하여 고등법원에 그 당부를 묻는 제도는?**

- ① 재정신청
- ② 재심
- ③ 비상상고
- ④ 즉결심판
- ⑤ 국민참여재판

**21. 재정신청서는 항고기각 결정을 통지받은 날부터 며칠 이내에 제출해야 하는가?**

- ① 3 일
- ② 7 일
- ③ 10 일
- ④ 20 일
- ⑤ 30 일

**【 제 4 편 공판·증거 】 (7 문항)**

---

**22. 자백에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 임의성 없는 자백은 증거능력이 없다
- ② 자백이 불리한 유일한 증거인 때에는 유죄의 증거로 하지 못한다
- ③ 고문·폭행·협박에 의한 자백은 증거로 할 수 없다
- ④ 피고인의 자백만으로 유죄를 인정할 수 있다
- ⑤ 자백에는 보강법칙이 적용된다

**23. 위법수집증거에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 적법절차에 위반하여 수집한 증거는 증거능력이 없다
- ② 위법하게 수집해도 진실하면 증거능력이 있다
- ③ 위법수집증거 배제는 자백에만 적용된다
- ④ 영장 없이 수집한 증거도 항상 유효하다
- ⑤ 명문 규정이 없다

**24. 전문증거에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 전문증거는 원칙적으로 증거능력이 없다
- ② 전문법칙에는 예외가 있다
- ③ 당사자가 증거로 함에 동의한 서류·물건은 증거로 할 수 있다
- ④ 조서는 어떠한 경우에도 증거가 될 수 없다
- ⑤ 전문법칙은 진술증거에 적용된다

**25. 증거동의에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 검사·피고인이 동의한 서류·물건은 진정성이 인정되면 증거로 할 수 있다
- ② 동의는 절대 철회할 수 없다
- ③ 법원의 동의가 필요하다
- ④ 동의는 묵시적으로만 가능하다
- ⑤ 증거동의를 전문증거에 적용되지 않는다

**26. 피고인의 진술거부권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인은 진술하지 않거나 개개 질문에 진술을 거부할 수 있다
- ② 진술거부권은 헌법상 권리이다
- ③ 수사기관은 신문 전 진술거부권을 고지해야 한다
- ④ 진술거부를 이유로 불이익한 추정을 해서는 안 된다
- ⑤ 진술거부권을 행사하면 가중처벌된다

**27. 증인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 법원의 소환을 받은 자는 출석할 의무가 있다
- ② 증인은 선서를 한다
- ③ 자기·근친이 형사소추 받을 염려가 있는 사항은 증언을 거부할 수 있다
- ④ 정당한 사유 없이 불출석하면 과태료·구인 등 제재가 있다
- ⑤ 피고인은 어떤 경우에도 증인을 신문할 수 없다

**28. 간이공판절차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인이 공판정에서 자백한 때 적용할 수 있다
- ② 증거조사 절차가 간이화된다
- ③ 일부 증거규정 적용이 완화된다
- ④ 법원의 결정으로 개시된다
- ⑤ 사형·무기에 해당하는 사건에 적용된다

**【 제 5 편 재판·상소·특별절차 】 (9 문항)**

---

**29. 항소·상고의 제기기간으로 옳은 것은?**

- ① 3 일
- ② 5 일
- ③ 7 일
- ④ 10 일
- ⑤ 14 일

**30. 현행 형사소송법상 즉시항고의 제기기간은?**

- ① 3 일
- ② 5 일
- ③ 7 일
- ④ 10 일
- ⑤ 14 일

**31. 약식명령에 대한 정식재판청구 기간은?**

- ① 3 일
- ② 7 일
- ③ 10 일
- ④ 14 일
- ⑤ 30 일

**32. 상소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 제 1 심 판결에 대한 불복은 항소이다
- ② 제 2 심 판결에 대한 불복은 상고이다
- ③ 상소제기는 서면으로 한다
- ④ 피고인의 배우자·직계친족·형제자매도 피고인을 위해 상소할 수 있다
- ⑤ 검사는 상소할 수 없다

**33. 불이익변경금지원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?**

- ① 피고인만 상소한 사건에서 원심보다 무거운 형을 선고할 수 없다
- ② 검사가 상소한 경우에만 적용된다
- ③ 모든 사건에서 형을 변경할 수 없다
- ④ 벌금형에는 적용되지 않는다

- ⑤ 제 1 심에만 적용된다

**34. 재심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 재심은 확정판결에 대한 비상구제절차이다
- ② 중대한 사실오인 등이 있는 경우 청구한다
- ③ 원칙적으로 피고인의 이익을 위해 청구한다
- ④ 형 집행이 종료되어도 청구할 수 있다
- ⑤ 재심은 미확정 판결에 대한 상소의 일종이다

**35. 비상상고를 신청할 수 있는 자는?**

- ① 검찰총장
- ② 피고인
- ③ 변호인
- ④ 피해자
- ⑤ 법무부장관

**36. 즉결심판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 20 만원 이하 벌금·구류·과료 사건이 대상이다
- ② 관할 경찰서장이 청구한다
- ③ 판사가 즉결심판을 한다
- ④ 피고인은 정식재판을 청구할 수 있다
- ⑤ 즉결심판은 확정되어도 효력이 없다

**37. 국민참여재판에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 배심원은 만 20 세 이상 국민 중에서 선정된다
- ② 피고인이 원하지 않으면 하지 않는다
- ③ 배심원의 평결은 권고적 효력을 가진다
- ④ 대상사건은 법으로 정해진다
- ⑤ 배심원은 양형의견을 제시할 수 없다

**【 기본원칙·재판의 종류 】 (4 문항)**

---

**38. 무죄추정원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 피고인은 유죄판결이 확정될 때까지 무죄로 추정된다
- ② 무죄추정은 헌법상 원칙이다
- ③ 거증책임은 원칙적으로 검사가 진다
- ④ 의심스러울 때는 피고인의 이익으로 판단한다
- ⑤ 피의자는 무죄추정을 받지 못한다

**39. 확정판결이 있는 사건에 대해 다시 공소가 제기된 때 법원이 하는 재판은?**

- ① 실체심리
- ② 면소판결
- ③ 공소기각판결
- ④ 무죄판결
- ⑤ 관할위반판결

**40. 공소기각 사유가 아닌 것은?**

- ① 공소제기 절차가 법률에 위반하여 무효인 때
- ② 피고인에 대해 재판권이 없는 때
- ③ 친고죄에서 고소가 취소된 때

- ④ 확정판결이 있을 때
- ⑤ 반의사불벌죄에서 처벌불원 의사표시가 있을 때

**41. 보석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 보증금 등 조건을 붙여 구속의 집행을 정지하는 제도다
- ② 피고인·변호인 등이 청구할 수 있다
- ③ 법원은 직권으로도 보석을 허가할 수 있다
- ④ 필요적 보석이 원칙이나 예외가 있다
- ⑤ 보석은 피의자 수사단계에서 인정된다

## 정답 및 해설

### 【 제 1 편 총칙·소송주체 】

- 01. 정답 ⑤ — 제 4 조 — 토지관할은 범죄지·피고인의 주소·거소·현재지
- 02. 정답 ⑤ — 제 17 조 — 동향·동문은 제척사유 아님
- 03. 정답 ⑤ — 제 33 조① — 벌금형 경미사건은 필요적 국선 사유 아님
- 04. 정답 ⑤ — 수인의 변호인 선임 가능

### 【 제 2 편 수사 - 고소·고발 】

- 05. 정답 ③ — 제 230 조 — 범인을 안 날부터 6 월
- 06. 정답 ④ — 제 232 조② — 고소취소한 자는 다시 고소 못함
- 07. 정답 ① — 제 233 조 — 고소의 주관적 불가분
- 08. 정답 ⑤ — 확정판결은 수사 단서 아님

### 【 제 2 편 수사 - 체포·구속 】

- 09. 정답 ② — 제 202 조 — 사경 10 일
- 10. 정답 ② — 제 205 조 — 1 차·10 일 이내(검사 단계 최대 20 일)
- 11. 정답 ③ — 제 200 조의 4 — 48 시간
- 12. 정답 ⑤ — 제 200 조의 3 — 피해자 처벌의사는 요건 아님
- 13. 정답 ⑤ — 체포 후 48 시간 내 구속영장 청구
- 14. 정답 ① — 제 214 조의 2 — 피의자의 적부심사 청구

### 【 제 2 편 수사 - 압수·수색 】

- 15. 정답 ⑤ — 제 216 조·제 218 조 — 별건 압수는 허용 안 됨
- 16. 정답 ⑤ — 영장주의 원칙

### 【 제 3 편 공소제기·공소시효 】

- 17. 정답 ⑤ — 제 249 조 — 장기 5 년미만 징역·금고는 5 년(1 년은 구류·과료 등)
- 18. 정답 ③ — 제 249 조② — 의제공소시효 25 년
- 19. 정답 ⑤ — 기소독점주의 — 법원은 공소 제기 안 함
- 20. 정답 ① — 제 260 조 — 재정신청
- 21. 정답 ③ — 제 260 조③ — 10 일

### 【 제 4 편 공판·증거 】

- 22. 정답 ④ — 제 310 조 — 자백이 유일증거면 유죄 불가(보강법칙)
- 23. 정답 ① — 제 308 조의 2 — 위법수집증거 배제법칙
- 24. 정답 ④ — 제 311 조 이하 — 일정 요건 시 조서도 증거능력 인정
- 25. 정답 ① — 제 318 조 — 당사자의 증거동의
- 26. 정답 ⑤ — 진술거부는 불이익·가중사유 아님
- 27. 정답 ⑤ — 피고인의 반대신문권 보장
- 28. 정답 ⑤ — 중대사건엔 부적합

### 【 제 5 편 재판·상소·특별절차 】

- 29. 정답 ③ — 제 358 조·제 374 조 — 7 일
- 30. 정답 ③ — 제 405 조 — 2019.12.31 개정으로 7 일
- 31. 정답 ② — 제 453 조 — 고지받은 날부터 7 일
- 32. 정답 ⑤ — 검사도 상소할 수 있다

**33. 정답 ①** — 제 368 조 — 피고인만 상소 시 적용

**34. 정답 ⑤** — 재심은 확정판결 대상(상소 아님)

**35. 정답 ①** — 제 441 조 — 검찰총장

**36. 정답 ⑤** — 확정 시 확정판결과 동일 효력

**37. 정답 ⑤** — 배심원은 양형의견 제시 가능

**【 기본원칙·재판의 종류 】**

**38. 정답 ⑤** — 피의자도 무죄추정

**39. 정답 ②** — 제 326 조 — 확정판결은 면소

**40. 정답 ④** — 확정판결은 면소사유(공소기각 아님)

**41. 정답 ⑤** — 보석은 피고인 단계(피의자는 구속적부심)